

경고요구 및 권고

1. 제 목 : ♠♠♠♠♠♠과 및 ■■■■과 연장 근무 관리 부적정
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용
- 가. 업무개요

☆☆☆☆병원 ♠♠♠♠♠♠과는 환자의 혈액, 소변, 체액, 조직 등의 검체를 분석하여 정확한 진단을 지원하고, ■■■■과는 X-ray, CT, MRI, 초음파 등 다양한 영상 진단 장비를 활용해 환자의 신체 내부 상태를 시각적으로 확인하고 분석하는 역할을 수행하고 있습니다. 원활한 환자 진료 지원을 위해 두 부서의 24시간 운영은 필수적이며, 부서 업무 특성상 직원의 연장 근무가 발생하여 [표 1]과 같이 수당이 지급되고 있습니다.

[표 1] 진료지원부서 연장 근무 수당 지급 현황

(단위: 원)

한편, ☆☆☆☆병원은 [표 2]와 같이 2020년부터 2024년까지 총 #차례의 노사 합의에 따라, 특정 근로일이나 주(週)의 근로시간을 연장하는 대신 다른 근로일이나 주(週)의 근로시간을 단축하여 일정 기간 동안 평균 근로시간을 법정 근로시간(주 40시간) 내로 조정하는 ‘탄력 근로시간제’를 시행하였으며, 2025년 1월부터 2025년 3월(감사 시점)까지는 노사 합의가 이루어지지 않은 상황입니다.

[표 2] ☆☆☆★병원 탄력근로시간제 합의 현황

[illegible]

나. 주 단위 법정 근로 제한 시간 미준수

1) 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제2조(정의) 및 제50조(근로시간)에 따르면, 1주는 휴일을 포함하여 7일이며, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없고, 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없습니다.

또한, 「근로기준법」 제51조(탄력적 근로시간제) 제2항에 따르면, 사용자는 근로자 대표와의 서면 합의에 따라 3개월 이내의 단위 기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 경우, 법정 시간을 초과하여 근로하게 할 수 있습니다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 최대 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 최대 12시간을 초과할 수 없으며, 연장근로시간을 주 12시간까지 적용할 경우 1주 최대 근무시간은 64시간으로 제한됩니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘25년 ☆☆☆★병원 종합감사 시 2023년부터 2025년 2월까지의 ♠♠♠♠♠♠과 근무표를 발췌 분석한 결과, 2023년 4월 16일부터 5월 15일까지(#월 급여기간)의 경우, [표 3]과 같이 1주 최장 근로시간 64시간을 초과한 주가 총 ##회에 달하였습니다. 이 기간 동안 ♠♠♠♠♠♠♠♠과 직원 1인당 평균 초과 근무 시간은 ##시간이었으며, 최소 ##시간에서 최대 ###시간까지 분포하였고, 이에 따라 2023년 5월에 지급된 시간외수당은 총 ₩₩원이었습니다.

해당 연장 근무는 주로 병원 인증과 검사실 인증 준비로 인해 발생한 것으로, 부서원들은 병원 인증 관련해서는 사전 결재 없이 연장 근무 대장만 작성하였고, 검사실 신임 인증 관련 업무에 대해서는 부서장의 사전 결재를 받기는 하였으나, 문서 상에서나 부서 면담에서 특정 주의 근로시간이 64시간을 초과하는 문제는 고려하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 3] ♠♠♠♠♠♠과 2023년 5월 시간외수당 지급 현황

(단위: 시간)

[illegible]

또한, ♠♠♠♠♠♠과에서는 근무표에 일자별 초과 근무 시간을 별도로 기입하지 않고, [표 4]와 같이 정상 근무 시간 합계에 초과 근무 시간을 단순 합산하는 방식으로 관리하고 있어서 주별 근무 시간 초과 여부를 정확하게 확인하기 어렵도록 운영한 사실이 있었습니다.

[표 5]와 같이 초과 근무 시간을 일자별로 대입하여 근무표를 재작성한 결과, 일부 직원의 경우, 2023년 5월 13일 정상 근무 ##시간에 검사 인증 업무 추가 ##시간을 더해 총 ##시간을 근무한 것으로 기록되었는데, ♠♠♠♠♠♠과에서는 현실적으로 불가능하고 잘못 산정된 것이었는데도 이를 인지하지 못해, 수당이 추가 지급된 사례도 있었습니다.

[표 4] 2023. 5 월 ♠♠♠♠♠♠과 근무표

--

[표 5] 2023. 5. ♠♠♠♠♠♠과 근무표 일자별 재구성

--

한편, ☆☆☆☆☆병원의 탄력 근로시간제 유효기간은 최종적으로 2024년 12월 15일 (&&직은 2023년 11월 15일)까지였으며, 2025년 현재까지 새로운 노사 합의가 이루어지지 않은 상태입니다. 따라서 병원 직원은 주 52시간 제한 기준을 준수해야 하는데, ♠♠♠♠♠♠과 및 ■■■■■과 2025년 1월, 2월 근무표를 확인한 결과, [붙임]과 같이 총 ##회(♠♠♠♠♠♠과 ##회, ■■■■■과 ##회) 주 52시간을 초과 하였습니다. 최근까지 해당 부서에서 주 단위 법정 제한 근로시간을 인지하고 관리한 노력은 확인되지 않았습니다.

다. 조기 출근 및 점심 시간 단축에 따른 연장 근무 수당 지급

1) 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제54조(휴게시간)에 따르면, 사용자는 근로시간이 4시간을 초과 할 경우 30분 이상, 8시간을 초과할 경우 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 부여해야 합니다.

또한, 우리 공단은 매년 공단 인력 운영 추진계획 시달을 통해 업무 효율성을 높이고, 일·가정 양립 근로문화를 조성하기 위해 유연근무제의 다양한 유형을 안내하며, 시차 출퇴근제 등의 제도를 적극적으로 독려하고 있습니다.

따라서 연장 근무가 불가피한 부서의 장은 부서원이 법정 근로 제한 시간 범위 내에서 근무하도록 하고, 법정 휴게시간을 보장하며, 근무시간대를 유연하게 운영하여, 연장 근무가 최소화될 수 있도록 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♠♠♠♠♠♠과 및 ■■■■■과에서는 점심시간 중 발생하는 검사 대응을 위해 당번을 정해 점심시간을 30분 단축하여 운영하고 있었고, ♠♠♠♠♠♠과 ♥♥실에서는 정상 근무 시간보다 30분 이른 아침에 ♥♥ 업무를 시작하여 해당 직원의 연장 근무 수당을 발생시키고 있었습니다.

이로 인해 두 부서에서 [표 6]과 같이 연간 약 ㉔㉔원의 추가 비용이 발생하고 있고, 근로기준법 법정 근로시간(주 52시간)을 초과하는 문제도 지속적으로 발생하여, 유연한 근무시간대 운영 등으로 문제를 해결할 필요가 있었습니다.

[표 6] 유연근무 미활용에 따른 연장 근무수당 연 발생액 추정

4. 관계기관 의견

☆☆★★병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- ☆☆☆★병원장은
 - 법정 근로 제한 시간을 준수하고, 초과 근무 시간 파악을 위한 체계적인 관리 방식을 도입하며, 유연근무제를 활용하여 해당 부서의 연장 근무를 최소화하기 바람(권고)
- ▲▲이사(☆☆★★병원장)은
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

6. 관련자
